

권 고 사 항

1. 제 목 : 계약대가 지급 시 납세증명서 확인에 관한 사항

2. 관계기관 : ◆◆◆◆실 C부

3. 내 용 : ◆◆◆◆실 C부에서는 계약상대자의 대가 지급 청구에 따라 작성된 지출원인행위결의서의 세금계산서 등 관련서류를 심사한 후 계약대가를 지급하고 있습니다.

「국세징수법」 제5조 제1호에 따르면 ‘국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우’에는 납세증명서를 제출하도록 정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 정부 관리기관은 「감사원법」 제22조¹⁾ 제1항 제3호 및 제4호에 따라 감사원의 검사대상이 되는 법인 또는 단체로 정하고 있습니다.

따라서, 본사 각 부서에서는 계약상대자의 청구에 의해 계약대가 지급 등을 위한 지출원인행위결의서 작성 시 국세납세증명서와 지방세납세증명서를 징구받아 세금 체납여부를 확인 한 후 C부로 계약대가 지급을 의뢰하여야 하며, ◆◆◆◆실 C부는 계약대가 지급을 요청 받을 경우 국세 및 지방세 납부사실을 확인하여 세금을 체납한 계약상대자에게 계약대가가 지급되는 일이 없도록 하여야 합니다.

그런데, ◆◆◆◆실 C부의 2014. 1. 1. ~ 2016. 7.31.까지 계약상대자의 청구에 의해서 지급된 계약대가에 대한 국세 및 지방세 납세증명서 징구 및 심사 실태 확인 결과, 사업지원실 구매관리부는 본사 각 부서의 계약요청에 의해 입찰공고 등을 통하여 선정된 계약업체에 대해서 계약체결 전 조달청 나라장터 시스템을

1) 「감사원법」 제22조(필요적 검사사항) ① 감사원은 다음 각 호의 사항을 검사한다.

1. 국가의 회계, 2. 지방자치단체의 회계, 3. **한국은행의 회계와 국가 또는 지방자치단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자한 법인의 회계**, 4. **다른 법률에 따라 감사원의 회계감사를 받도록 규정된 단체 등의 회계**

② 제1항과 제23조에 다른 회계검사에는 수입과 지출, 재산(물품 유가증권 관리 등을 포함한다.)의 취득 보관관리 및 처분 등의 검사를 포함한다.

통하여 국세 및 지방세 체납여부 등을 확인 한 후 계약을 체결하고 계약체결에 따른 계약내역을 계약요청부서로 통보하고 있는 반면,

본사 계약요청부서는 계약이행에 따른 검사를 완료 한 후 계약상대자의 요청에 따라 계약대가 지급을 위한 지출원인행위결의서 작성 시 국세 및 지방세에 대한 납세증명서를 징구하여 세금 체납여부를 확인 하여야 함에도 국세 및 지방세 납세증명서를 징구 및 확인하지 않고 C부로 계약대가 지급을 의뢰하였으며, C부에서는 본사 각 부서의 지출원인행위결의서에 대한 적부 심사 시 납세증명서가 첨부되어 있지 않음에도 이를 확인하지 않고 계약대가를 지급한 사실이 있습니다.

그러므로, ◆◆◆◆실 C부는 본사 및 각 소속기구에서 계약상대자의 계약대가 지급 의뢰에 따른 지출원인행위결의서 작성 시, 국세 및 지방세 납세증명서 등을 징구하여 세금 체납 여부를 확인하고 계약대가 지급 요청을 할 수 있도록 안내하고, 본사 각 부서에 대한 지출원인행위결의서 적부 심사 시 납세증명서 징구 여부를 확인 한 후 계약대가를 지급할 수 있도록 업무의 개선이 필요한 사실이 있음을 확인합니다.

4. 조치할 사항

○ ㉠㉠이사는

- 본사 각 부서 및 각 소속기구에 계약대가 지급 시 납세증명서 징구를 통한 국세 및 지방세 등 세금 체납여부를 확인 한 후 계약대가를 지급할 수 있도록 안내 및 교육에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(권고)